

충남대학교병원

주의요구

제 목 건설폐기물 처리절차 부적정 및 배출자 신고의무 불이행

관련부서 △△△△△△△△원 ▲▲과

내 용

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률(약칭: 건설폐기물법)」은 건설공사 등에서 나온 건설폐기물을 친환경적으로 적절하게 처리하고 그 재활용을 촉진하여 국가 자원을 효율적으로 이용하며, 국민경제 발전과 공공복리 증진에 이바지함을 목적으로 하고 있다. 또한, ▲▲과에서는 병원의 각종 ▲▲공사 중 발생하는 폐기물을 적법하게 처리하며 발주자(배출자)로서의 성실한 의무를 다해야 한다.

「용역계약 일반조건」 제16조(과업내용의 변경)¹⁾, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)²⁾ 등에 따르면, ▲▲공사 중 과업내용 변경 사유가 발생한 경우 과업내용의 변경은 그 변경이 필요한 부분의 이행 전에 완료하여야 한다. 아울러, 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제17조(배출자의 신고 등)³⁾에 따르면, 배출자는 건설폐기물을 배출시 ‘배출정보’를 전자정보처리프로그램(올바로 시스템)에 직접 입력해야 한다고 규정하고 있다.

-
- 1) 「용역 계약 일반조건」 제16조(과업내용의 변경) ①추가업무 및 특별업무의 수행 ②제1항에 의한 과업내용의 변경은 그 변경이 필요한 부분의 이행 전에 완료하여야 한다.
- 2) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ①각 중앙관서의 장 또는 계약 담당공무원은 공사계약에 있어서 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 법 제19조의 규정에 의하여 당해 계약금액을 조정한다. ⑥계약금액의 증감분에 대한 일반관리비 및 이윤 등은 제14조 제6항 또는 제7항의 규정에 의하여 제출한 산출내역서상의 일반관리비율 및 이윤율 등에 의하여 기획재정부령이 정하는 율을 초과할 수 없다. ⑦제1항 내지 제6항의 규정은 제조·용역 등의 계약에 있어서 계약금액을 조정하는 경우에 이를 준용할 수 있다.
- 3) 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제17조(배출자의 신고 등) ①배출자는 해당 건설공사에서 발생한 건설폐기물의 종류별 발생 예상량을 조사하여 그 결과를 토대로 폐기물 처리계획서를 작성하여 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 제18조(건설폐기물의 인계·인수 등) ①건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 하는 자는 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 할 때마다 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 제19조 제1항에 따른 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다.

【표】 건설폐기물 처리절차 부적정 현황

(단위: TON)

연번	계약상대자	종류	계약물량	처리물량 (2020.2.14.기준)	초과물량
1	○○○○(주)	폐콘크리트	2,208	3,261	△ 1,053
2		혼합건설폐기물	3,800	4,308	△ 508
3		폐보드류	600	626	△ 26

※ 계약기간 : 2017.12.12. ~ 2020.03.30.

그러나, 건설폐기물(폐콘크리트, 혼합건설폐기물, 폐보드류) 처리현황을 확인한 결과, 과업내용 변경을 완료하지 않고 당초 계약물량보다 초과하여 폐기물을 처리하였다. 또한, 배출정보를 배출자가 직접 입력하지 않고 인증서를 감리단에서 보유하며 감리원이 입력한 사실이 있음을 확인하였다.

조치할 사항 충남대학교병원장(△△△△장)은

향후 추가 과업내용 변경으로 인한 물량 증가 시 변경 계약을 완료한 후 폐기물을 적법하게 처리 하시고, 배출정보 입력은 배출자가 직접 입력하는 등 폐기물 관리를 철저히 할 수 있도록 소속 직원에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자 : ▲▲과 ▲▲팀 담당 ▲▲▲▲0급 G - 주의]